

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1207/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายอำว้ด เสียบแสง	จำเลย
	นายอำว้ด เสียบแสง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 เป็น
ความผิดกรรมเดียวต้องด้วยกฎหมายหลายบท ลงโทษตามบทหนักตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 291,90 จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยผู้ขอประกันได้แถลงในคำร้องประกอบว่าจะได้ให้
จำเลยยื่นฎีกาภายในกำหนดต่อไป (สำนวนรุกรการอันดับ 16 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนรุกรการ อันดับ 6แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุ
สมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุ
สมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>